Felipe Sande [00:00]: Nossa árbitra já tá aí, tá, né? Sim, sete horas em ponto. Vamos dar início aqui, Felipe?

CEPP - Fipe [00:17]: Está no mudo, tá? Vou começar por aqui. Quer dizer que o meu ainda faltam 10 segundos, mas para começar.

Felipe Sande [00:22]: O meu vai dar 5, 4, 3, 2, 1, 19. Pode ir. Boa noite a todos. Bem -vindos a mais uma aula do nosso curso de reequilíbrio,

CEPP - Fipe [00:32]: negociação e renegociação em PPPs e concessões, aplicação e prática do CPP -PIP. Espera, posso só atrapalhar um segundo? Gente, força aí na peruca que está acabando, tá?

Felipe Sande [00:45]: Tem mais duas aulas aqui e depois a gente começa o último caso, que é de renegociação. Falta pouco.

CEPP - Fipe [00:56]: Então, já deixei para vocês lá o link de avaliação da última aula no WhatsApp. De novo, reforço o pedido para vocês avaliarem a dinâmica da aula, como está sendo a dinâmica dos casos, que é muito importante para a gente, principalmente por ser a primeira turma em que a gente faz essa dinâmica. Bom, é isso que o Felipe falou, a gente está hoje na nossa terceira aula do caso 3 de disputa arbitral. Em breve a gente inicia o nosso último caso, o caso de renegociação, que também é o tema das nossas aulas presenciais, né? Então também reforço aí também o aviso das nossas aulas presenciais para ver se está todo mundo ciente que dia 10 e 11 serão as aulas de encerramento do nosso curso presencialmente aqui em São Paulo. As informações já foram enviadas, mas qualquer dúvida é só me mandar mensagem que eu reforço. Então, como sempre aqui, vou dar um panorama do que foi, do que aconteceu nessa última semana, né? Eu acho que a cada semana que passa, eu falo que nunca recebi tantos e -mails, mas essa realmente foi muito intensa. Andressa, que o diga também. Então, a gente está hoje aqui na audiência 3, a gente vai ter o resultado preliminar ao longo dessas próximas horas, mas o que estava previsto para acontecer nessa semana e que aconteceu, né? Então, na última aula, na última audiência, a gente teve a decisão e a missão pericial. E ao longo dessa semana, principalmente, teve o envio dos quesitos e pareceres técnicos das duas partes e também o resultado preliminar escrito enviado pela perícia. Então, aqui eu trouxe uma linha do tempo

para vocês ficarem cientes de tudo o que aconteceu, mas basicamente, como a gente só tem um objeto, a maioria dos atores envolvidos, no caso, estavam copiados nos e -mails, mas só para a gente ter uma retrospectiva do que aconteceu para a gente dar início a mais uma sessão. Então, a gente teve a nossa audiência número 2 na última terça -feira, que o tribunal apresentou a minuta da decisão, as partes se manifestaram, e a perícia apresentou a proposta da ata de admissão, que é a P2. No dia seguinte, a concessionária contestou a ata de admissão. e a perícia revisou essa ata de admissão. Aí o tribunal disse, vocês têm até dia 29, que é no dia seguinte, na quinta -feira, para fazer objeções sobre essa nova ata, caso ninguém fale nada, a gente dirá que está aprovado, e foi o que aconteceu. E como a gente tinha falado também na última semana, se eu não me engano é a ordem processual número 3, a Andressa possibilitou a todos se manifestarem... Em relação à última audiência, então, ela deu até o dia 28 do 10 e apenas a concessionária se manifestou sobre esse tema. Na quinta -feira, então, o tribunal enviou a atua de audiência, também a transcrição de toda a audiência número 2 e também enviou a minuta de decisão revisada no lugar que foi enviada dia 24 de outubro. Dia 30 do 10, na última sexta -feira, que foi o dia mais intenso, a gente teve a perícia enviando uma nova proposta de honorários, também o ofício 01. E aqui a gente teve o ponto principal que a gente vai tratar hoje, que são os quesitos e os pareceres da concessionária e do poder concedente. Então, a Garça enviou quesitos e o parecer técnico e a Saneja só enviou os quesitos, que é um ponto que acredito que vai sair hoje na discussão. E sobre a minuta de decisão revisada, que foi enviada na quinta -feira, a Saneja se manifestou sobre o ponto 17 .3 e ela enviou novos documentos. No sábado, a perícia pediu... E... E... E... fontes documentais, e também pediu para rever onde estavam essas informações que ela pediu para emitir seu resultado preliminar, que foi emitido ontem, segunda -feira, e é hoje que vai ser apresentada. Deixa eu só admitir o pessoal aqui. Como sempre, essa apresentação estará na plataforma para vocês consultarem caso necessário, mas aproveito e passo a palavra agora para o tribunal. Andressa, está aí? Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui. Podemos iniciar, né?

CEPP - Fipe [05:35]: Então, vamos lá.

Felipe Sande [05:37]: Então, boa noite a todos.

Andressa Ka Yan Ng [05:38]: Declaro aberta a terceira audiência da arbitragem CAA nº 18 -2024 entre Garças Ambiental Saneamento e Saneja. A audiência de hoje, então, será dedicada à apresentação do resultado preliminar da perícia,

Conjunta de Engenharia e Econômica Financeira, como também as manifestações das partes e a definição do encaminhamento para o prosseguimento de instrução. O tribunal, então, registra o recebimento da documentação encaminhada pela equipe pericial. As conclusões apresentadas serão examinadas em conjunto com as manifestações das partes e os demais elementos dos autos, permanecendo sujeito aos esclarecimentos e as complementações da fase pericial. Conforme a ordem processual número 1, a equipe pericial, então, terá 60 minutos para apresentar o resultado preliminar, estes compartilhados entre os responsáveis pelas especialidades. Em seguida, faremos, então, um intervalo de 15 minutos. E após o intervalo, a gente segue, então, com a manifestação da requerente e a requerida nessa ordem pelo prazo de 30 minutos para cada parte, para apresentação de suas críticas, observações e pedidos de esclarecimentos. Esse tempo, ele será compartilhado entre os patronos e os assistentes técnicos de cada parte. Ao final, então, o tribunal irá dispor de 15 minutos para os esclarecimentos. Eventuais perguntas e esclarecimentos adicionais poderão utilizar a reserva operacional prevista já na OPSAR -1, observando -se o horário de encerramento da sessão. Então, diante disso, a Secretaria -Geral irá registrar a presença dos participantes e irá confirmar o início da gravação. Então, diante disso, passa a palavra, então, à equipe pericial pelo prazo de 60 minutos para a apresentação do resultado preliminar. Mas antes, o tribunal solicita que a exposição destaque por evento e especialidade os métodos utilizados, as fontes documentais, as premissas adotadas, os resultados alcançados e as limitações encontradas, observando o escopo data de admissão já aprovada e as determinações do tribunal. Pedimos também ainda que sejam identificadas as questões que permanecem pendentes de documentação, verificação ou cálculo complementar, com indicação de seus efeitos sobre as conclusões preliminares. Então, diante disso, passo a palavra então para o representante da equipe pericial para sua apresentação.

Carlos Fredrico de A Ferreira [08:18]: Boa noite, Andresa, senhora presidente, senhores árbitros, cumprimento dos patronos, os assistentes técnicos e os demais participantes dessa audiência. Sou o Carlos Frederico, sou representante do grupo 1, do grupo pericial, e vou dar prosseguimento. Vou pedir licença aqui para compartilhar a tela. Eu ainda não estou habilitado aqui, senhora presidente. Prontinho, foi sim.

Carlos Fredrico de A Ferreira [09:03]: Apresentamos o resultado preliminar da perícia na arbitragem entre graça ambiental e saneja. De antemão, quero deixar claro que se o nível de detalhamento da apresentação não estiver contento nos

termos colocados pelos árbitros e pela presidente, o relatório preliminar enviado na data de ontem foi pormenorizado e apresenta todo o memorial de cálculo, premissas, lacunas e tudo que for necessário para desenvolver o trabalho na expectativa que foi determinada. O material, então, reúne essa memória de cálculo e os exames que conseguimos desenvolver com a documentação disponível nessa etapa. Vou percorrer ao longo desses 60 minutos os principais eventos que integram a missão pericial, explicar de forma sintética como os valores foram construídos e indicar os pontos que ainda precisam de algum esclarecimento para a conclusão do trabalho.

Carlos Fredrico de A Ferreira [10:16]: A principal cautela de leitura, destacando aqui, é que os números têm graus diferentes de sustentação. Há diferentes camadas de avaliação que a gente se debruçou. Há cálculos cuja reprodução conseguimos conferir, efeitos que, inadvertidamente, vão precisar de alguma premissa expressa e de questões que ainda exijam, porventura, alguma documentação que a gente vai materializar na forma de diligências complementares. Ao longo da exposição, vou tentar deixar essas situações identificadas, especialmente quando um valor depender da definição do tribunal. Vou começar pelo método e pela visão geral dos resultados, depois vou tratar de cada evento, conforme orientado, e, ao final, retomarei os efeitos tributários, pendências, lacunas, providências necessárias para o laudo definitivo. A sequência acompanha a planilha. de modo que seja possível localizar a memória de cada número sem interromper a exposição para examinar todas as formas, porque no tempo que a gente tem aqui seria inviável. O caráter preliminar permite justamente essa discussão técnica antes da consolidação. O que pretendemos oferecer hoje é uma base verificável para o exame do tribunal e para a manifestação das partes. As limitações documentais, como eu disse, são sinalizadas junto aos respectivos resultados, que fazem parte da interpretação. de cada cálculo. Antes de entrar nos valores propriamente ditos, convém explicar o alcance do exame. Reexecutar o modelo significa refazer suas operações com dados, parâmetros identificados, para verificar se o resultado decorre dessas entradas. Por exemplo, uma fórmula pode até estar correta e mesmo assim seu resultado depender da data de entrega de uma obra que ainda não foi comprovada. Nesse caso, o rigor e a precisão aritmética até permanecem, enquanto a conclusão sobre o período elegível fica condicionada. Essa distinção que orienta a apresentação dos cenários. A planilha, por outro lado, permite visualizar o efeito de mudanças no marco de uma obra, no custo evitado, na duração de uma perda ou na participação atribuída a determinado evento. Inclusive, esse tipo de planilha, é comum que coloquemos chaves, algumas flags, para simular os diferentes cenários, para que você tenha, de forma tempestiva, a

percepção do resultado, frente a cada mudança, à medida que você vai respondendo as perguntas identificáveis. O cenário informa a consequência financeira de uma tese, de uma hipótese, preservando para o tribunal as matérias de interpretação contratual, alocação de risco e prescrição, se aplicável. Isso também delimita a atuação técnica da perícia, naturalmente. Podemos avaliar a coerência de séries, classificar intervenções conforme suas características e apontar insuficiências de prova, se aplicável. Quando a consequência depender de uma decisão jurídica, apresentamos o dado, explicamos como o cálculo reage à definição que vinha a ser adotada e damos prosseguimento. A utilidade dessa prática, a utilidade prática objetiva dessa organização é permitir que uma informação nova seja capturada, incorporada no ponto certo, no momento certo. Se um documento confirmar a data de entrega, por exemplo, como eu disse assim, podemos atualizar o período de evento sem alterar arbitrariamente os demais parâmetros. Assim, a evolução do resultado permanece explicável, rastreável e verificável para todas as partes. O exame está organizado pelos eventos do pedido. No E1, relativo ao atraso e à entrega incompleta das obras do anexo 4, o material registra o reconhecimento do dever de recompor os efeitos elegíveis. A tarefa pericial, nesse caso, consiste em apurar a extensão, observando critérios já estabelecidos e as circunstâncias de cada sistema. Já o E2, referente às elevatórias adicionais, ficou fora da missão. Por essa razão, ele não vai integrar os resultados que vamos apresentar hoje. Um documento sobre elevatórias, ele até pode ser relevante, mas para que a gente compreenda a disponibilidade física de outro sistema, agora esse uso documental não vai criar uma apuração autônoma separada do E2. O E3, E4 e E5 correspondem, respectivamente, à questão da crise hídrica, aos defeitos construtivos e à extinção do desconto de energia. Seu julgamento está diferido, conforme o registro do material. Para esses eventos, a memória apresenta efeitos financeiros sob hipóteses que precisam ser consideradas expressamente. Já no E6, relativo à ETE pontal, o reconhecimento é parcial e se refere aos efeitos do atraso de forma bem específica. A separação entre o custo causado pelo atraso e o encargo próprio da concessionária é, portanto, o elemento central para essa quantificação. Essa delimitação explica a passagem entre os totais. O pedido de referência… tributo e com E2 alcança R $ 146 ,12 milhões. Excluído o E2, o pedido passa a R $ 134 ,86 milhões com tributos e R $ 119 ,01 milhões antes dos tributos. A partir de agora, vamos usar como regra os valores antes de tributos e sem E2. Quando houver outra base, nós naturalmente iremos indicar. Assim, evitamos cifras construídas com escopos ou tratamentos tributários distintos, diferentes. Seguindo aqui. Método de quantificação. O método parte, em essência, da comparação entre a situação com o evento e a situação que seria esperada sem o evento, sem ele. A segunda situação é o contrafactual. Sua função é, por conseguinte, representar a operação sem o efeito que estamos procurando afastar, isolar, com suporte nos dados e nas

premissas identificadas na memória, no memorial de cálculo. Com os eventos de receita, como E1 e E3, a diferença relevante considera a frustração de receita, ou a receita frustrada, e os custos que a operação deixou de assumir, deixou de incorrer. Se uma ligação não entrou em funcionamento, para ilustrar aqui, pode haver receita não recebida, mas também há, ou pode haver, algum consumo de energia evitado. A perda líquida, esse gap, depende das duas parcelas, que devem ser avaliadas de forma simultânea. Por isso, a identificação dos custos evitados tem influência direta no resultado. Não pode ser avaliada de maneira apartada. Nos eventos de custos e investimentos, o raciocínio procura isolar a despesa incremental atribuível ao evento. Um gasto realizado durante o atraso precisa ser comparado com aquilo que ocorreria no cenário de cumprimento tempestivo. Esse ponto será especialmente importante no E6, porque parte das intervenções pode ter utilidade que permanece que segue depois da ampliação. Os efeitos posteriores à referência recebem tratamento separado em valor presente, representam projeções e dependem do tempo da duração da janela da causa. No E1, por exemplo, a entrega apta das obras altera a continuidade da perda. Manter o futuro, por exemplo, em coluna própria permite a gente enxergar o quanto do total depende desta tese, desta hipótese, antes de discutir eventual forma de recomposição. Agora vamos tratar dos parâmetros comuns. A comparação entre os eventos, o confronto, exige alguns parâmetros comuns. A referência financeira adotada, por exemplo, é 30 de setembro de 2026. Ela serve para apresentar os efeitos numa mesma data, no mesmo momento, conforme o registro da memória, sem antecipar a definição da data efetiva de recomposição. A taxa de 11 ,8 % decorre da TRLP média de 2026 indicada no material e de 7 ,8 % acrescida de 4 pontos percentuais. A planilha identifica essa taxa como hipótese de trabalho vinculada à cláusula 16 ,7. A data e a taxa aparecem em células próprias, o que permite rastrear e conferir confiabilidade sobre a influência que ela impacta, que ela reflete sobre os valores. Cumpre registrar que é útil distinguir a atualização da série de preços de capitalização financeira do efeito. O índice de preços atua sobre componentes definidos no modelo. A taxa financeira, por sua vez, transporta o fluxo. entre sua competência e a data de referência. Os dois procedimentos têm funções diferentes e precisam ser examinados nas fórmulas correspondentes. Ou seja, estamos falando de atualização monetária e de atualização econômica. Para o futuro, a memória utiliza o IPC projetado de aproximadamente 5 ,47 % ao ano e apresenta alternativas em cenários específicos. O IDO médio, utilizado nas projeções, o índice de desempenho operacional. é de 0 ,959. Essas premissas nos ajudam a reproduzir o cálculo, mas a sua identificação como projeção precisa, naturalmente, acompanhar o resultado que delas depende. O ano de 2026, em especial, exige um cuidado adicional, porque contém parcelas anteriores e posteriores ao mês de setembro. Por isso, existe uma aba chamada observado barra estimado que justamente se

presta a identificar essa separação. Mesmo no período classificado como realizado, Convém verificar a natureza da informação. Alguns dados operacionais da base são derivados de fórmula e não são medidos individualmente por unidade. Lá na frente, eu vou voltar à limitação na questão da energia. Em matéria tributária, os percentuais também aparecem como parâmetros explícitos, com o exame próprio do E6 mais adiante. Vamos tratar agora, desculpem, de verificações sinalizadas. A reexecução, perdão, verificações realizadas. A reexecução permitiu conferir a consistência e a robustez aritmética

Carlos Fredrico de A Ferreira [22:44]: dos eventos apresentados na memória. Para E3, E4, E5 e E6, os valores calculados coincidem com os valores de referência do pedido, ressalvadas, pequenas diferenças que admitimos como residuais, de precisão. No E1, a base apresentada já incorpora a franquia de 12 meses e a correção da janela do SES Centro. Esse resultado nos informa, nos diz, conseguimos refazer os cálculos a partir das premissas que foram indicadas. A etapa seguinte, desenvolvida nos cenários, é avaliar a influência dessas premissas, cuja confirmação depende de alguns documentos ou de uma definição expressa do tribunal. Uma diferença muito pequena entre duas planilhas não mede por si só a qualidade da evidência utilizada em ambas. A aba Verificações, por sua vez, reúne conferências de séries, fatores financeiros, quantidade de solicitações de serviços e decomposição do consumo de energia. Há ainda registro das verificações do VPL, do valor presente líquido nulo, do modelo de origem. Esse teste examina o fechamento do fluxo. apontando para a indenização modelada. A elegibilidade das parcelas continua exigindo análise própria. Em consequência de tudo isso que foi dito aqui, o resultado preliminar oferece, oportuniza uma base de cálculo conferida em várias dimensões e componentes, com alcance definido. Os cenários complementam essa base ao mostrar o efeito de algumas questões e lacunas, questões ainda abertas. Na consolidação, a verificação das demais memórias e de outros documentos deverá explicar as convergências e as divergências com um maior nível de aprofundamento e detalhe. Vamos fazer agora um overview aqui nos resultados, uma visão geral dos resultados. Então, esse slide apresenta o total de cifras em milhões de reais, antes de tributos, excluindo o evento 2 e na referência de setembro de 2026. A coluna do pedido permite comparar a base de origem com a reexecução apresentada na memória. No E1, o valor de R $ 33 ,7 passou a R $ 28 ,27 milhão, considerando a franquia e a correção do SES Centro. A diferença foi de R $ 5 ,43 milhões. O valor resultante contém R $ 20 ,03 milhões classificados como realizados e R $ 8 ,24 milhões de projeção futura condicional. Para os outros eventos, os valores reproduzidos são R $ 22 ,81 milhões no E3, R $ 2 ,23 milhões no E4, R $ 17 ,38 milhões no E5 e R $ 48 ,9 milhões no E6. Há uma coincidência

entre o pedido e o fechamento da reesecução das premissas consideradas. perceber, mas cada evento possui condições de reconhecimento e quantificação que nós vamos nos debruçar e vamos examinar. total da reexecução é de 113 ,59 milhões, distribuídos entre 90 ,44 milhões de efeitos realizados e 23 ,15 milhões de efeitos futuros em valor presente. A separação é relevante. Cerca de um quinto desse total depende de projeções. Mesmo a parcela realizada contém questões de nexo, classificação e prova que precisam ser resolvidas. Por isso, o total funciona como uma referência de leitura do modelo. Sua utilização como valor conclusivo exigiria resolver condições de cada parcela e verificar interações. O quadro ajuda a localizar a dimensão financeira das questões. Mas nos slides seguintes, vamos examinar o que sustenta cada componente, cada dimensão e quais alterações explicam as diferenças entre os cenários. Entrando agora especificamente no evento E1, ou seja, tratar aqui da disponibilidade das obras e a correlação com as ligações, certo? No E1, a análise começa pela situação física e comercial das ligações, que foram previstas no anexo 4. São 20 .650 ligações distribuídas entre Centro, Javn, Pontal e Lagoa Rasa. Esses sistemas têm prazos e trajetórias de entrega diferentes, o que exige um tratamento separado, individualizado, antes de consolidar o efeito financeiro de cada um e global. O Centro reúne 3 .300 ligações, Javn quase três vezes mais, 9 .200, Pontal é... expressivamente menor, 1650, e Lagoa Rasa, 6 .500. No retrato cadastral de 2026, permanecem pendentes 1 .338 em JVN, 83 no Pontal, 2 .850 em Lagoa Rasa. As proporções disponibilizadas são de 100 % no centro, mais ou menos 85 % em JVN, mais ou menos 95 % no Pontal e 56 % aproximadamente em Lagoa Rasa. Para interpretar esses números, precisamos, primeiro, distinguir os estados de cada ligação. A previsão contratual, a existência de rede, a capacidade de tratamento, a adesão do usuário e a ativação comercial. São cinco coisas, né? Previsão contratual, existência de rede, capacidade de tratamento, adesão do usuário e ativação comercial. São situações diferentes. A ausência de faturamento pode estar relacionada a qualquer um desses cinco estados. E essa distinção é mais relevante em uma ou outra região aqui. Por exemplo, ela é mais relevante em JVN. Das 1 .338 pendências, o cadastro aponta 924 sem rede executada e 414 em processamento cadastral. O segundo grupo integra o componente de E1B. Sua análise depende de saber se a infraestrutura já permitia ativação ou não e em que momento isso aconteceu, especialmente em relação ao terceiro aditivo. Um retrato atual ajuda a identificar a situação presente, mas não recompõe sozinho a história de cada ligação. Para calcular a receita frustrada ao longo do tempo, precisamos relacionar a quantidade elegível à data correspondente. Essa razão para solicitar relações individualizadas e logs comerciais permite separar o impedimento físico de demora cadastral e reduzir, quando aplicável, a dependência de aproximações anuais. Falando um pouquinho rápido aqui, tá, pessoal? Porque a gente calcula um tempo, treina antes, mas chega aqui e não se

realiza exatamente como a gente esperava. Então, estou acelerando para dar tempo de concluir nos 60 minutos, tá? Dando prosseguimento aqui, ainda no evento E1, falando da franquia dos componentes adicionais, o primeiro ajuste do E1 é a franquia de 12 meses, aplicada como período a descontar por obra. Na memória, essa aplicação... Acompanhada da correção do centro, reduz o valor de R $ 33 ,7 milhões para R $ 28 ,27 milhões. A correção específica do centro representa cerca de R $ 0 ,10 milhão em relação ao cenário de franquia da Atlas. O detalhe do centro ilustra a importância da janela do recorte temporal. A memória utiliza 957 ligações ano elegíveis após a franquia, em lugar de 1 .304, da referência comparada. Não houve uma redução percentual indistinta sobre o evento. O que houve foi o recálculo do período elegível, que depois vai se refletir, obviamente, no fluxo financeiro. Existe também a hipótese de contar o marco e a hipótese de contar o marco. do SES Centro a partir da ordem de início. Nesse cenário, o total do E1 é de quase 28 milhões, 27 ,99 milhões. A ordem de início, é importante que a gente ilustre aqui agora, permanece como documento pendente no material, inclusive sinalizamos isso na diligência enviada por e -mail no último sábado. Os dois cálculos deixam explícito o efeito financeiro do Marco, sem presumir que um documento ausente tenha determinado o conteúdo e assim impedido os trabalhos realizados por essa perícia. Outro componente condicionado é o E1B. Ele reúne aproximadamente 0 ,64 milhão realizado e 0 ,74 milhão futuro, todos posteriores a 12 de março de 2019. Sem esse componente, o E1 fica por volta de 27 milhões, 26 ,90 milhão. A questão aqui, o cerne, a chave, é identificar se houve impedimento de infraestrutura. ou demora exclusiva de ativação em situação já disponível. Para que a gente tenha uma visão geral do que eu expus aqui no slide, basta observar que cada linha altera uma tese e uma hipótese identificada. Ou seja, não se deve somar automaticamente as reduções mostradas em linhas diferentes. Algumas mudanças podem incidir sobre a mesma base. Qualquer combinação... De qualquer forma, precisa ser recalculada com os parâmetros simultâneos para preservar tanto a robustez quanto a coerência entre períodos e a quantidade de ligações e, consequentemente, a receita elegível. Falando agora no custo evitado, que nós colocamos que deve ser analisado de forma simultânea e a duração dos efeitos, A gente destaca, cumpre aqui salientar, que a receita frustrada do E1 precisa ser acompanhada do custo evitado. A memória identifica aproximadamente 16 ,9 milhões de energia evitada de forma atualizada. Essa parcela está evidenciada e quantificada no modelo, mas sua base operacional também precisa ser lida com cuidado referente às limitações da série de energia. A documentação que foi disponibilizada não permite isolar no mesmo nível de detalhe e aprofundamento os demais custos variáveis por natureza. Também pontuamos isso na diligência. Materiais de serviços acompanham uma base corrigida pelo IPC e falta o razão contábil para verificar a efetiva variação com volume. Por isso, fizemos uma sensibilidade aqui. Os adicionais de químicos e

lodo... aparecem como faixas, como cenários, como uma análise de sensibilidade, com 10%, 20%, 30 % sobre a energia evitada. O E1 passa de R $ 26 ,83 milhões para R $ 25 ,39. e para R $ 24 milhões, aproximadamente, R $ 23 ,95, de acordo com essas faixas de sensibilidade que nós simulamos. Esses percentuais testam a influência da hipótese e não representam, efetivamente, custos medidos. A duração do efeito futuro também tem peso relevante. A projeção até 2044 corresponde à premissa da requerente. todas as pendências cessarem após os efeitos de 2027, o total calculado é de 20 ,91 milhão, quase 21 milhões. Com efeito, até 2029, já sobe para 22 ,20 milhões. Considerando somente o realizado, permanece 20 milhões. O suporte documental precisa ainda conciliar informações que descrevem situações diferentes. O ofício 055 -2016 indica disponibilização total de JVN, enquanto o cadastro registra 2 .317 das 9 .200, perto de 20%. até dezembro daquele ano. Também é importante esclarecer os registros de ligações factíveis anteriores aos ofícios de entrega. Por fim, é importante destacar que essas divergências exigem, pedem reconciliação por ligação e por data. A informação que mais contribui para o cálculo é aquela que esclarece quando efetivamente a infraestrutura pode ser associada ao período correspondente, inclusive para determinar o seu fim. No E3, o objeto é a perda de receita, saindo do E1 agora para o E3, é a perda de receita atribuída à crise hídrica. A redução do consumo aparece na série. A questão técnica é identificar qual parcela dessa redução corresponde ao evento e por quanto tempo ela pode ser atribuída a esta causa de forma específica e taxativa.

Carlos Fredrico de A Ferreira [38:26]: A memória utiliza a Corte, que é um grupo fixo de ligações acompanhadas ao longo do tempo, de 2008, do IAE, que é a fonte de dados, o anuário de consumo, o anuário de saneamento. Traz o consumo médio por ligação ao longo dos anos. E a gente acompanha o mesmo conjunto de ligações, reduzindo a influência da entrada de novos usuários sobre a comparação do consumo médio. A tendência de 2008 e 2014 funciona como uma referência, como uma série histórica para que a gente avalie ao longo dos anos seguintes. E por que isso importa? Imagina se você quer saber se o consumo por ligação caiu por causa dessa crise hídrica, da seca. Se você olhasse a média de todas as ligações, ela mudaria também porque entram ligações novas, de bairros diferentes, com perfil de consumo diferente. Isso termina por misturar os dois efeitos. Com a corte fixa, você compara as mesmas ligações antes e depois. Se o consumo delas caiu, não é porque o parque cresceu. E aí a gente consegue, a partir deste modelo, isolar o efeito deste evento de forma específica. Então, o modelo compara o consumo observado com essa tendência. e aplica o desvio ao volume faturado. Em seguida, calcula a receita frustrada com o preço unitário e o IDO e desconta a energia evitada. A construção, nesses termos, é rastreável, mas

ainda exige uma avaliação da representatividade da corte para o parque ao qual se aplica o desvio. Esses percentuais que a gente colocou, aliás, não está aqui no slide, mas esses desvios são da ordem de 13 % em 2015, 17 % em 2017, 9 % em 2026. Esses percentuais descrevem a diferença em relação ao contrafactual. Sua percepção, sua existência, não atribui automaticamente toda a diferença a uma única causa. A tarifa, por exemplo, a composição do parque e outras alterações podem e precisam ser consideradas nessa interpretação. A quantificação, para toda forma, permanece vinculada ao período e ao nexo que foram admitidos. Os cenários seguintes mostram quanto cada uma dessas escolhas altera o resultado financeiro. Ou seja, a gente também fez aqui no E3 um estudo de sensibilidade para verificar o quanto essas premissas vão impactar no resultado relacionado a esse evento. O pedido reproduzido do E3 é de R $ 22 ,81 milhões, considerando o período de setembro de 26 e 100 % da perda modelada. Para compreender o peso da duração da janela, podemos manter o método e alterar apenas o fim do período. Com o encerramento em dezembro de 2016... Como o gráfico mostra aqui, o efeito é de 5 ,49 milhões. Até dezembro de 2018, ele alcançaria mais do que o dobro, 11 ,32 milhões. Até novembro de 21, quando se situa a reavogação das medidas de material, chega a 16 ,52 milhões. E a diferença para o pedido integral depende, como foi evidenciado aqui no gráfico, da sustentação do efeito nos anos posteriores. Há cenários para elasticidade e preço da demanda com coeficiente de menos de 0 ,1, menos de 0 ,2, menos de 0 ,3. Eles levam essa análise de sensibilidade, o resultado integral, aproximadamente 21, 20 e 19 milhões. A aplicação do desvio somente ao parque de 2014 resulta em 19 ,41 milhões. Bem, pessoal, o custo evitado apresenta outra sensibilidade expressiva. Utilizando o parâmetro de referência de 0 ,58 reais por metro cúbico, o valor é de 14 ,27 milhões. No cenário de energia acrescida de 0 ,33 reais por metro cúbico, já chega, diminui um pouco, a 11 ,47 milhões. O parâmetro do anexo 11 é uma referência de dimensionamento e seu emprego no cenário não transforma em custo efetivamente medido e mensurado. A partilha de 50 % é apresentada separadamente. Ela é aplicada à base integral. Resulta em 11 ,5 mais ou menos milhões. O material que foi entregue relaciona essa discussão à cláusula de riscos compartilhados. e a oferta de seguro no período relevante. O levantamento fático de segurabilidade deve integrar o trabalho. Dessa maneira, cada cifra responde a uma condição específica que precisa acompanhar o número sempre que ele for citado ou combinado. Seguindo aqui agora para o evento E4, onde a gente vai tratar do vínculo entre os reparos e as obras recebidas, ou seja, a ideia central aqui é conferir o gasto e demonstrar sua conexão com o defeito da obra, o E4 reúne 905 solicitações de serviço. que correspondem ao valor reproduzido de R $ 2 ,23 milhão. O ponto aqui que exige maior atenção é o vínculo entre cada reparo e um defeito construtivo da obra recebida. O documento R17 permite conferir tipos de serviço, quantidades e preços, mas não fornece ele por si só a identificação

completa do ativo e o diagnóstico necessário para evidenciar de forma inequívoca, para demonstrar a existência desse vínculo de forma individual. Uma despesa, por exemplo, em determinado bairro, pode estar relacionada a uma obra nova, a manutenção ordinária ou a outro ativo. A localização geral tem que ser e precisa ser contemplada. Existe ainda uma correspondência por tipologia com o ofício das ressalvas. 646 pertencem aos tipos ali indicados. Essa correspondência ajuda a organizar o exame, mas a identificação por tipo não substitui a demonstração da causa de cada ocorrência. O cenário de resultado nulo deve ser entendido com esse cuidado. Ele representa uma hipótese de decisão sobre o vínculo e a elegibilidade. A falta de documento, mais uma vez, de forma isolada, permanece registrada como uma limitação da prova. E não é, por causa disso, convertida em exclusão financeira. Seguindo agora para o evento E5, que vai tratar aqui da extinção do desconto de energia, e a ideia central, o pilar aqui, é que quase 64 % do E5 corresponde à projeção futura. O E5 trata da retirada gradual do desconto de energia. O benefício de 15 % foi reduzido em etapas até chegar a zero entre 2019 e 2023, conforme o comunicado identificado no relatório enviado ontem. A pergunta de cálculo é qual despesa adicional decorre especificamente dessa retirada.

Carlos Fredrico de A Ferreira [47:24]: O modelo aplica a diferença de desconto ao consumo e à base tarifária. Desse modo, ele procura separar o efeito do benefício extinto e outras variações da conta de energia. As bandeiras aparecem como um componente da base do cenário principal. Por exemplo, o chamado choque tarifário não entra como pedido autônomo desse evento. O valor reproduzido aqui é de 17 ,38 milhões de reais. Pensei que não tinha colocado, mas está aqui. São 6 ,32 milhões realizados e atualizados. E 11 ,06 milhões futuros em valor presente. Valor presente calculado nos termos que nós colocamos no início da apresentação. A projeção futura corresponde, como eu disse no início aqui do E4, a maior parto total, aproximadamente 64%, dois terços, e utiliza crescimento do consumo e reajuste da tarifa. Isso torna as premissas prospectivas especialmente relevantes. Sem as bandeiras de base, o cálculo é da ordem de 17 milhões. Limitando o consumo específico a 0 ,85 kWh por metro cúbico, alcança em torno na magnitude de 16 milhões. Um cenário combinado com o consumo futuro constante, ausência de bandeiras e consumo específico de referência resulta em algo na magnitude de 14 milhões, 14 ,23 milhões. As faturas por unidade consumidora são imprescindíveis, necessárias para conferir a composição da cobrança e a incidência do desconto. A série utilizada na memória apresentada aqui contém dados derivados do volume do consumo específico, o que limita sua utilização como comprovação individual da despesa. Convém também esclarecer uma aparente tensão, conflito entre os eventos. Consumo médio, menor por

ligação, pode naturalmente coexistir com energia total maior, porque o parque de ligações e o consumo específico também variam. A decomposição de 2019 a 2025 registra crescimento de energia da ordem de 23%. Essa coexistência exige, portanto, conciliação dos componentes, sem que um indicador sozinho invalide necessariamente o outro. Avançando agora para o evento E6. que vai tratar aqui da composição e classificação das intervenções. E a ideia central é a classificação técnica que exige contrafactual da ampliação tempestiva, certo? Essa é a ideia central. E quando a gente se debruça sobre o E6, a gente observa que a memória reproduz em torno de 43 milhões antes de tributos. O total reúne, por volta de 28 ,9, 29 milhões de intervenções atualizadas, 7 ,73 milhões correspondentes à parcela de 3 ,8 milhões nominais e 6 ,27 milhões de energia incremental. Na energia, 2 ,41 milhões são realizados e 3 ,85 milhões são futuros, seguindo mais ou menos o padrão que a gente acabou de apresentar no evento anterior. Pois bem, o evento técnico demanda precisa separar a finalidade de cada intervenção e sua relação com o atraso da ampliação. Para isso, é necessário comparar o que ocorreu com o que seria exigido se a ampliação tivesse efetivamente sido entregue no momento previsto. Essa comparação depende do projeto e dos demais elementos operacionais. Controle de odores e desidratação de ludo compreendem as condicionantes 7 e 9 da licença 2019, nos termos do material apresentado. Essa identificação caracteriza a exigência ambiental, mas a atribuição financeira ao atraso ainda depende do contrafactual e da delimitação de encargos próprios. Reator e queimador têm relação com a capacidade, com a hipótese de antecipação na ampliação. Caso se confirme uma antecipação por liberalidade de obrigação própria, o exame deve considerar o período antecipado e a utilidade remanescente. A restituição integral do investimento não decorre, portanto, da data de desembolso. Na automação, tem uma questão que a gente precisa destacar, que é a questão cronológica. O gasto é de 2021, enquanto a condicionante invocada é de 2023. Essa sequência pede documentação que esclareça a motivação e a obrigação existente na data do gasto. Dando prosseguimento aqui à E6, falando agora da capacidade e dos cenários financeiros, os documentos resumidos no relatório apresentado descrevem a estação como próxima da capacidade nominal em 2014, no limite nos meses de maior vazão em 2016.

Carlos Fredrico de A Ferreira [53:28]: mas acima de 95 % em 2020. Esses números, essas expressões, indicam pressão operacional, mas ainda precisamos dos boletins para quantificar a vazão e sua distribuição ao longo do tempo. O valor de aproximadamente 104 litros por segundo decorre da aplicação de 95 % à capacidade de 110 litros por segundo. Ela é uma referência aritmética, não é medição efetivamente comprovada no material. Com capacidade de 200 litros por

segundo, a vazão de 104 representaria aproximadamente 52%. A afirmação de que a carga era acima de 95 % não estabelece, por si só, um limite superior nem comprova sobrecarga acima de 100%. Obrigado. Essa informação na avaliação das intervenções de energia incremental sugere, a memória aplica o aumento do consumo específico ao volume do sistema. Mas, sem faturas individualizadas, a parcela atribuível à ETE pontual Então, vamos lá. perdão, a ETE pontal, permanece condicionada. A data de entrega apta da ampliação também é necessária para definir quando esse incremento efetivamente cessa. Os cenários mostram a importância dessas classificações. Mais uma vez, a gente fez aqui uma análise de teses e de premissas de sensibilidade. Excluindo a parcela nominal de 3 ,8 milhões, o total cai para 35 ,17 milhões. Excluindo também a automação, chega a 29 ,11 milhões. Retirando ainda os itens tratados como antecipados, resulta em 17 ,51 milhões. Se permanecer apenas a energia incremental modelada, são 6 ,27 milhões. Essa última cifra é um cenário calculado. A atribuição da energia e sua duração ainda precisam de comprovação, portanto, ela não representa piso incontroverso. Se o efeito futuro de energia terminar após 2027, mantendo os demais componentes do pedido, o total é de 39 ,43. Ou seja, cada linha deve ser lida ou seja, cada linha deve ser lida. em função da condição que ela produz e reproduz. Vou tratar agora, a gente já está entrando na reta final aqui, vou pedir só um pouquinho mais de paciência, na consolidação dos cenários, certo? Depois do exame dos eventos, a gente pode tratar disso, da consolidação. O quadro condicional organiza as hipóteses e seus efeitos financeiros, preservando em colunas distintas o realizado e o futuro, que entendemos ser essencial essa distinção. A utilidade aqui é permitir que a definição de cada premissa seja acompanhada da consequência sobre o resultado. Como se vê, a combinação mais elevada entre as listadas na memória alcança R $ 113 ,59 milhões. Ela reúne o E1 com franquia e projeção futura, além de E3 e E6 nas bases reproduzidas no pedido. Uma combinação baixa, para fins de ilustração, soma 30 ,21 milhões, com químicos e lodo a 30%, no E1, E3 e E5, nulos e apenas energia no E6. Ou seja, o resultado depende das premissas e dos cenários que nós estamos aqui apresentando. Essas cifras não delimitam a faixa de valor devido. A própria memória contém alternativas menores e condições que podem alterar a combinação. A expressão aqui, a expressão da amplitude ilustra, na verdade, essa diferença entre as variáveis e os eventos. Além disso, existe essa dependência entre os eventos. Se o contrafactual de consumo do E3 mudar, pode mudar a receita frustrada atribuída às ligações ausentes no E1. Se o desconto de energia tiver determinado tratamento no E5, a base de custo evitado e da energia do E6 também precisa permanecer coerente com essa alteração, ou com essa premissa. A memória e o relatório identificam ajustes de interação apresentados, mas eles não foram reexecutados nem somados pela perícia necessária. Antes de obter um resultado consolidado e conclusivo, será necessário conferir essas

interações e evitar que a mesma parcela seja compensada em duplicidade, mais de uma vez, ou tratada com hipóteses incompatíveis. O quadro aqui, portanto, oferece um overview, um mapa financeiro das condições. Mas sua leitura deve acompanhar o raciocínio... de cada evento, inclusive quando dois cenários têm valores próximos e fundamentos muito diferentes. A abertura por competência atende a...

Carlos Fredrico de A Ferreira [59:37]: necessidade de localizar os efeitos no tempo. O cálculo realizado distribui as parcelas anuais e permite identificar os valores correspondentes a cada período antes de aplicar eventual marco definido por este tribunal. Na base corrente, o realizado atualizado soma 90 milhões, aproximadamente 90 milhões. O efeito futuro de R $ 23 milhões permanece separado. A existência de valores anuais não altera as condições de elegibilidade discutidas anteriormente. Ela torna essas condições localizáveis na série e permite demonstrar o efeito de um mar caso ele venha a ser fixado. Também convém distinguir a data de competência da data de referência financeira. A primeira localiza a ocorrência econômica. A segunda permite comparar os fluxos em setembro de 26. Um efeito antigo continua pertencendo à sua competência, ainda que seu valor atualizado apareça na referência comum. Essa separação mantém o histórico e o cálculo financeiro verificável. Agora vamos tratar do tratamento tributário do E6. O tratamento tributário pode alterar a quantificação, principalmente no E6, e precisa acompanhar a modalidade de recomposição. Existe uma aba específica no material compartilhado que reproduz um fluxo que considera PIS e COFINS, créditos, amortização dos investimentos, imposto e CSLL sobre a variação do resultado, além dos ajustes da indenização na referência financeira.

Carlos Fredrico de A Ferreira [01:01:39]: É sob essa modelagem que o E6 de 42 ,90 milhões antes de tributos corresponde a 45 ,31 milhões no cenário de imposto e CSLL zero. De 50 milhões, 50 ,65 milhões com 17 % e 58 ,74 milhões com 34%. Então, vamos lá. O percentual de 17 % é um ponto intermediário de sensibilidade. Ele não representa a alíquota efetiva demonstrada. O acréscimo não equivale à simples aplicação de 34 % sobre 42 milhões. O modelo considera o momento em que ocorreu essa incidência sobre a recomposição e a distribuição das deduções ao longo do tempo. Essa diferença temporal nos ajuda a entender e a explicar os resultados. A incidência na forma modelada é uma premissa que precisa ser confirmada, não é uma conclusão tributária independente dessa perícia. Cumpre registrar que, se a recomposição ocorrer por revisão da contraprestação ou alterações de encargo, será necessário modelar os efeitos nos respectivos fluxos

anuais. A modalidade escolhida, como eu disse há pouco, pode alterar a necessidade e a dimensão dos ajustes tributários. Nos demais eventos, a memória apresentada reproduz neutralidade entre os valores comparados antes e depois dos tributos. Essa é uma característica do modelo examinado, que deve permanecer vinculada às premissas adotadas para conferir a... A robustez do modelo. Bem, em relação aos quesitos apresentados, queria dizer que esta aba aqui organiza as respostas.

Carlos Fredrico de A Ferreira [01:03:49]: em linhas temáticas. Esse número corresponde a agrupamentos de perguntas sobre o mesmo assunto, não a quantidade bruta de quesitos individualmente formulados. Foram 27 linhas classificadas, com integralmente respondidas, 47 com parcialmente respondidas. Há uma linha fora do escopo, porque ela era relativa ao E2, e nenhuma na classe de devolução puramente jurídica. As respostas parciais identificam o conteúdo técnico que foi possível examinar e os pontos que dependem de prova ou de definição reservada ao tribunal. Em muitos casos, foi possível verificar a fórmula e a origem de um valor, enquanto permaneceu pendente o lastro necessário para associar a despesa ao evento. vou abrir um breve parêntese para dizer assim se alguém não entender exatamente qual é o papel do quesito aqui os eventos são fatos que podem gerar desequilíbrio econômico -financeiro. O quesito são perguntas que a perícia respondeu sobre esses fatos. Dando um exemplo aqui, o evento S6 que tratou do atraso da ampliação da ETE pontal e seus efeitos financeiros seria o evento. E o quesito seria, a automação foi necessária por causa do atraso? Qual parcela do investimento é adicional? Qual o impacto financeiro disso? Só para fazer uma distinção aqui conceitual. dando continuidade, foi preservada a avaliação técnica quando o quesito contém consequências jurídicas. No exame dos parâmetros referenciais, por exemplo, podemos descrever sua natureza e verificar seu uso no modelo. O efeito contratual dessa natureza referencial permanece submetido ao tribunal. O objetivo da organização é tornar o laudo verificável por questão. A leitura de cada resposta deve mostrar qual dado foi examinado, qual resultado foi obtido e que limitação permanece. Ou seja, repetindo, a ideia aqui era mostrar qual dado foi avaliado e examinado. qual foi o resultado, e se houve limitação, qual a limitação que permaneceu. Na consolidação, essa mesma estrutura permite incorporar os documentos recebidos, indicar quais respostas mudaram o alcance da conclusão. Finalizando aqui, sei que o tempo está... As pendências mais relevantes são aquelas capazes de mudar a interpretação

Carlos Fredrico de A Ferreira [01:06:44]: ou a dimensão do cálculo. No custo evitado, por exemplo, de E1 e E3, o razão contábil por natureza e o centro de custo ajudaria, ou nos ajudará, a separar despesas que variam com o volume das que permanecem ou permaneceriam mesmo sem o evento. Nas despesas de energia, E5 e E6, as faturas por unidade consumidora nos permitirão conferir a base do desconto e a participação da ETE pontal de forma específica. Para E4, as ordens individuais e seu critério de seleção são necessárias para relacionar o reparo ao ativo e ao diagnóstico. No E6, notas fiscais, medições, comprovantes e a composição da parcela nominal de 3 ,8 milhão precisam sustentar o escopo e o desembolso. No material apresentado, há uma aba pendências que contém 22 registros, incluindo itens de natureza processual, um deles, o O2, relativo à triagem dos quesitos, consta como atendido, e, portanto, a quantidade dos registros... não deve ser entendida ou não deve ser apresentada com 22 documentos ainda em falta. O quadro precisa ser acompanhado pelo estado de atendimento de cada item. Cumpre destacar que, se um documento não for apresentado, o trabalho prossegue com a base disponível, registrando qual exame ficou limitado. A ausência isoladamente não impõe resultado zero nem a adoção automática da menor base. A consequência deve ser demonstrada no item correspondente para que o tribunal possa apreciar a prova e a condição do resultado sem perder a rastreabilidade do cálculo. Legenda Adriana Zanotto Bem, finalizamos aqui o papel da perícia, queria agradecer a atenção e repassar aqui a palavra para o tribunal.

Andressa Ka Yan Ng - Tribunal [01:08:59]: Agradecemos, então, à equipe pericial pela apresentação, pelas conclusões expostas e as pendências identificadas. Essas vão ficar registradas para exame à luz da manifestação das partes que irão ocorrer na próxima etapa. Então, agora faremos um intervalo de 15 minutos, conforme o previsto na UP01, e após o intervalo retomaremos as atividades com a manifestação da requerente seguida da requerida.

Felipe Sande [01:09:27]: Antes da gente sair do intervalo, parabenizar o colega que fez apresentar.

Felipe Sande [01:09:39]: Recording in progress.

Felipe Sande [01:24:24]: Prontinho, podemos dar início novamente, beleza?

Andressa Ka Yan Ng - Tribunal [01:24:51]: Então vamos lá. Então retomamos os trabalhos desta audiência, então agora eu passo a palavra para a requerente, pelo prazo de 30 minutos compartilhados entre seus patronos e assistentes técnicos para manifestação sobre o resultado preliminar apresentado pela perícia. Solicitamos que as observações identifiquem o evento, a conclusão, a premissa ou ao cálculo que se refere, distinguindo então os pontos de concordância, as divergências e os esclarecimentos pretendidos. Sempre que possível, deverão ser indicadas referências correspondentes no relatório e nos documentos que constam nos autos. Então, diante disso, a requerente pode iniciar.

Malú Salem [01:25:34]: Perfeito. Boa noite a todos, cumprimento o Tribunal Arbitral, os patronos da requerente, patronos, assistentes técnicos da requerida e também a equipe pericial. Primeiro eu vou fazer a apresentação mais focada na análise pericial e, em seguida, se sobrar tempo, os patronos devem fazer alguma observação. Primeiramente, a gente queria elogiar tanto a eficiência da perícia nas análises, eram bastante esquisitos, bastante documentação para avaliar, e a gente observou que a perícia conseguiu reproduzir boa parte dos cálculos que a Garça já tinha apresentado. A nossa apresentação aqui vai ter três partes, então basicamente o que a perícia confirmou, o que ela considerou, o que ela deixou em aberto em cada um desses pleitos, e aí com o pedido como que a gente enxerga essa questão que está em aberta e os encaminhamentos, e ao final a lista dos documentos, e ao final então o que está sendo solicitado pelas Garças Ambientais. Basicamente, a perícia confirmou todos os cálculos realizados, então o ponto de partida é de convergência, tanto com a assistência técnica como pela análise jurídica dos pleitos apresentados pela Garça. A perícia refez todas as contas, chegou praticamente nos mesmos números, apenas fez uma redução no cenário base relacionado à franquia do E1, aplicada uma única vez por obra, da forma correta, que é o critério do cenário que a gente já havia apresentado na segunda peça, após a decisão preliminar do tribunal. É importante ressaltar que o método, a taxa, a data base, a forma de cálculo em relação à tributação, verificação de VPL e nula, foram todos conferidos, e aqui o que vai ser, o que as divergências, né, os pontos em aberto, eles não têm a ver com matemática e cálculo, mas sim com premissas, e falta de documentação, algumas lacunas, que ambas as partes deixaram em relação aos pleitos. Então aqui só confirmando, o pedido originalmente era de 119 milhões, a perícia confirma para 113 milhões, e aqui eu já estou excluindo o evento 2, que foi um evento que não foi considerado pela perícia, tá? É importante fazer essa ressalva. Então aqui a gente não vai tratar do efeito do evento 2, que são a inclusão de duas ETs, duas estações elevatórias, desculpas. É... É... que não eram previstas anteriormente. Bom, esse quadro resume a leitura do resultado preliminar, então na segunda coluna a gente tem

que a perícia incorporou o valor base, que é a reexecução basicamente do cálculo que foi realizado por nós. Na terceira, o que ela deixou em aberto para o tribunal decidir ou porque faltava documentação ou diligência para cada um dos casos, né? Então só apontar que nada disso foi afastado, que ficou em aberto. Então são condições para reconhecimento ou para aprimoramento no cálculo. E os cenários alternativos que a perícia listou, elas servem para mostrar ao tribunal o efeito de cada hipótese, então também não pode ser confundido com uma conclusão pericial. Em relação ao pleito 1, a perícia constata, assim como nós já havíamos apresentado na segunda oportunidade aqui, que materiais, serviços e manutenção não varia com o volume. Então, por esse motivo, isso é um custo que não deve ser considerado como um custo evitado no atraso das ligações que deveriam ter sido entregues pela Saneja. O pessoal também, ela observa que o pessoal cresce por ano em linha reta ao longo do tempo, então ele também não tem uma relação direta com o volume, com o aumento de ligações, então, por esse motivo, ele também não deve ser considerado como custo não evitado. E ele fez o controle do tempo, que é diferente da Saneja, que fez a sua regressão desconsiderando o efeito de tendência de tempo. Aqui, a perícia, ela replica esse cálculo e ela observa que o efeito da ligação sobre o custo, quando a gente tira o efeito do tempo, ele é praticamente zero. Então, deve -se considerar, e aí é que a gente reitera a nossa posição, de que com base na documentação apresentada, com base nos dados realizados, apenas o custo evitado de energia elétrica é que deve ser considerado nesse pleito. Então, a gente afasta os R $ 27 ,90 por ligação, por ano, que fariam com que o pleito se reduzisse para R $ 19 ,55 milhões, que é com base nos cálculos da Saneja, que, como eu disse, não controlam o tempo, então misturam efeitos de tempo com efeitos relacionados ao volume. E a perícia apresenta um cálculo alternativo, considerando custos de produtos químicos e lodo, entre 10 % e 30 % do custo de energia. Só que esse cálculo é um cálculo subsidiário que não encontra respaldo documental. Então, por esse motivo, também deve ser afastado, assim como, obviamente, deve ser afastado todos os cálculos que usam. O anexo 11 do edital como referência, uma vez que a própria Saneja deixou bem claro que esse não é um documento vinculante entre as partes e que não deve ser considerado um cálculo. Então, considerando a metodologia de reequilíbrio do contrato, que é fluxo de caixa marginal, em que a base do realizado é a base, é a fonte de informação que, em geral, se deve utilizar, ficou bem demonstrado, a gente acredita que, por meio das nossas técnicas e por meio da análise da própria perícia, de que apenas o custo evitado de energia elétrica é que deve ser considerado como custo evitado. Então, o nosso pedido é afastar todos os custos operários que não possuem referência documental e considerar apenas energia, como já havia sido feito. Em relação às ligações entregues, a gente pede que considere que as ligações como não entregues conforme o próprio documento da Saneja, né? Então, os documentos da Saneja mostram a

não entrega das ligações, então a gente tem um ofício, o GP 055 de 2016, que afirma que o Jardim Atlântico e a Vila Nova estavam totalmente disponíveis, mas o cadastro mostra que apenas 2 .317 das 9 .200 ligações, elas estavam disponíveis até dezembro de 2016. Então, a própria Saneja, na sua peça de 19 de outubro, ali nas suas alegações iniciais, na primeira peça protocolada, na página 11, ela reconhece os 924 trechos sem rede como pendência física do sistema. Então, aqui a gente não está falando apenas do cadastro comercial, das ligações que não foram ativadas dentro do sistema, seja por responsabilidade da concessionária a partir de 2019, seja por uma questão da Saneja antes de 2019. A gente está falando de trechos que não possuem rede. Então, ainda que a ligação esteja disponível, a rede integra as obras que deveriam ter sido entregues pela Saneja. Então, se eu não tenho rede ali, eu não consigo ativar aquelas ligações. Então, a gente não está falando simplesmente do status em que essa ligação foi entregue. A gente está falando de que a obra não foi entregue em sua totalidade. Os termos de entrega, as listas de ligações anexas a esses ofícios, resolveriam essa dúvida e, inclusive, são itens que foram solicitados pela perícia e a gente precisa avaliar se a Saneja tem condições de exibi -los. Quem afirma esse total é a Saneja? Então, a gente precisaria desses termos para demonstrar que, de fato, essas 924 ligações continuam pendentes. A gente concorda com a correção que foi feita pela, reconhece a correção de 100 mil em relação a 60, o próprio contrato na Cáusula 3 .1 fixa a ordem de início para 1º de janeiro de 2015. Então, a gente também solicita que esse seja o ponto a ser considerado, porque o outro marco dependeria de algum documento que não foi apresentado. Então, aqui a gente pede que considere como não entregue as ligações, conforme os documentos da própria Saneja, inclusive as 924 ligações que foram entregues, mas que foram entregues sem rede. Então, não teria como ativá -las aqui dentro da obra de... E aí Desculpa, Jardim Atlético e Vila Nova. isso falando para o evento 1. E um ponto também que é importante é colocar que, do nosso ponto de vista, a gente havia feito cálculo considerando todo o período contratual, uma vez que a gente não tem uma data prevista de entrega dessas ligações que ainda estão pendentes por parte da saneja. Então, a primeira conta considerou todo o contrato Após a decisão arbitral, essa conta foi atualizada e aí o que se pede e que, no nosso entendimento, é muito importante que seja feito é que o tribunal arbitral reconheça uma metodologia a ser aplicada e defina uma data de apuração que seja anualmente, que seja feito um encontro de contas para que esse reequilíbrio seja resolvido ano a ano até que a saneja entregue todas as ligações porque não é porque a gente vai encerrar aqui esse procedimento arbitral que a inadimplência vai deixar de acontecer. Então, até que essas ligações sejam entregues em sua totalidade, a saneja vai continuar incorrendo, ela vai ter que pagar esse reequilíbrio a gás até que isso seja entregue. Então, é importante que se defina a metodologia e uma data em que isso seja realizado para que a gente não tenha

que abrir processos administrativos ou mesmo uma arbitragem toda vez que a gente tenha que solicitar um reequilíbrio que é bem evidenciado, faz parte, é direito da concessionária. Então, a gente pede que isso seja considerado a não ser também que a saneja queira atribuir isso à concessionária, essa responsabilidade, aí elas podem firmar um termo aditivo próprio considerando todos os itens, mas até que nada aconteça, a saneja tem a responsabilidade de entregar essas ligações. Então, o evento não cerra com o fim dessa arbitragem. Em relação à crise hídrica, o que a GASA pede? Que os efeitos se estendam ao parque vigente. Então, é importante considerar isso porque a perícia faz uma ressalva justamente pela forma como foi aplicada a metodologia. Então, é muito importante separar o parque em que foi feito o teste econométrico para demonstrar que o efeito da crise foi extraordinário e que, de fato, ele aconteceu, onde a gente consegue mostrar uma tendência que era de queda, mas que foi muito além do que a tendência demonstrava naquele momento por conta da crise hídrica. Então, foi feito um recorte do número de ligações para que justamente esse parque, essa base de dados, ela não fosse contaminada com a inclusão de novas ligações, com a própria expansão do sistema. Então, foi por isso que foi feito esse recorte. Entretanto, uma vez que foi confirmada a existência da crise hídrica e o seu efeito extraordinário, ele precisa ser, ele precisa contemplar todo o parque de ligações ativos até a data em que o tribunal decidir. Isso porque, proporcionalmente, esse efeito da crise hídrica, ele vai acontecer para todas as ligações, e não apenas para aquela dos parques. Mais uma vez, a gente separou a série como uma forma de controlar e expurgar outros eventos que poderiam contaminar a série. Mais uma vez que está comprovado, isso precisa ser considerado em todo o parque de ligações. O que a perícia concluiu? Ele reproduziu o método da Garsas, então, o consumo de ligações da corte contínua do IAE, comparado com a tendência, e chegou nos mesmos valores, então, 22 ,8 milhões até setembro de 1926. Confirmou que a quebra de 2019 é significativa e que a crise hídrica tem um efeito. Fez um teste sobre se a revogação das medidas que foram impostas em 2021 ela teria ou não significância, ou seja, ali se encerraria o efeito da crise hídrica e não deu significância, mas a própria perícia reconhece que a série é muito curta e aí teria baixo poder estatístico, porque possui só oito pontos anuais, então, ela não afasta essa persistência, ela traz a ressalva sobre esse teste, mas ela considera de alguma forma que houve essa persistência, então, a gente também solicita que seja considerado, uma vez que está comprovado que o efeito da crise hídrica aconteceu, que ele se aplique a todo o parque vigente, não apenas as ligações onde a gente controlou para avaliar o efeito, que o custo evitado seja considerado somente de energia elétrica, assim como no caso do evento 1. característica do evento é semelhante então precisaria aplicar a mesma metodologia e que ele vá esse evento seja calculado até o momento em que esse choque ele continuou a produzir efeito E também só, mais uma vez, afastar os cenários que a perícia

coloca como K3 .6 e K3 .7, que deduzem o custo do anexo 11, que a própria perícia no quesito 6 reconhece que são parâmetros de dimensionamento e não de custo medido, e que, novamente, reforço, são nomenculantes entre as partes e que a própria saneja já refutou. Então, esses cenários são cenários de hipótese, de apresentação para trazer clareza para o tribunal arbitral, mas eles não devem ser considerados como um cenário possível de reequilíbrio. Em relação aos eventos 4 e 5, o evento 4 são os defeitos das obras recebidas e o evento 5 é a redução do desconto que era dado ao setor de saneamento na energia elétrica. O que a Gassas pede, né, em relação ao evento 4 é manter o valor integral que havia sido solicitado de 2 ,2 milhões e o evento 5 também é o valor do pedido de 17 ,3, e depois os documentos que a... perícia entende que deveriam ser apresentadas, estariam em posse da própria Seneja, né, então a perícia reproduziu a valoração das 905 solicitações e confirmou que a franquia não se aplica a isso no evento 4, tá, não teria franquia ali relacionada ao tempo, ficou em aberto o vínculo individual de cada solicitação com a obra, mas aí a gente ressalta, né, que 646 das 905 solicitações, ou seja, bem mais que a metade, são exatamente dos tipos que a Garça apontou no prazo as suas ressalvas, então no ofício de A, traço de 090 de 2015, que está nos autos, a Garça deixa evidenciado que existiam ressalvas nas condições que foram entregues dessas obras, e aí o anexo, né, dessas ressalvas, os termos de entrega, que fecham o vínculo das datas, eles foram enviados à Seneja, e são documentos que a Seneja teria e poderia exibi -los, né. Então, é importante colocar isso e também lembrar que a própria ordem processual número 4, ela diz que a falta de um documento não converte o valor em zero. Então, avaliar a possibilidade dessa mensuração, ainda que se por acaso se entender que não são das 905, pelo menos para 646, em que tem um ofício que é conhecido entre ambas as partes, em que foi apontado a ser salvas dentro das regras contratuais. Em relação ao evento 5, a perícia confirmou a fórmula de cálculo, a base de incidência, a exclusão do choque tarifário. Então, como a gente já tinha reiterado aqui durante as apresentações, a gente não trouxe mistura de bandeiras tarifárias, a gente não trouxe mistura de evento extraordinário, de choque extraordinário relacionado ao preço de energia, ou qualquer relação com a própria crise hídrica. O que foi pedido nesse pleito foi uma alteração legislativa, foi um decreto que alterou o custo de um insumo, que é fundamental aqui para o setor, e que por esse motivo a funcionária tem direito ao reequilíbrio. E aí só esse efeito é que havia sido pedido. A perícia confirmou a fórmula e o formato, a metodologia de cálculo. Então, ao nosso ver, está bem apresentado esse pleito. E em relação ao evento 6, é reconhecer os três grupos de intervenção como efeito do atraso da ampliação da ETE. Sem a franquia, então, tem como se a perícia estivesse segregada em três itens, desidratação de load e controle de odores, que são 11 ,24 milhões, capacidade... capacidade antecipada de 11 ,6 milhões e que estaria em exame os 6 milhões. Ela reproduz, chega nos mesmos valores de 42 ,9

milhões antes de tributos. O primeiro grupo, de 11 ,2, a perícia já os classificou como adicionais, ou seja, foram necessárias justamente por conta das condicionantes 7 e 9 da licença de 2019, que o órgão ambiental motivou pela carga elevada e pela saturação da estação, e o segundo grupo, reator, melhorias hidráulicas e queimador, reconhece a natureza também relacionada à capacidade, que estão inclusive na própria ficha de ampliação do anexo 4, que era uma obrigação da Senejo. E a gasto que ela teve que fazer, ela não fez por mera liberalidade, ela não fez por uma decisão empresarial, por uma questão de eficiência, ela fez para que conseguisse continuar a operar uma obra que deveria ter sido entregue há muito tempo atrás e que até hoje a gente não tem uma data prevista de entrega. Então, é fundamental que, para que o sistema continuasse sendo executado, foi fundamental que a concessionária, ela realizasse esse desembolso. Então, por conta disso, pede -se que reconheça esse desequilíbrio, reconheça -se esses investimentos que foram feitos, e em relação ao terceiro grupo, de 6 milhões de automação... Ok. E... ... e medidores, ficou em exame, porque a exigência formal do registro é de 2023 e o gasto aconteceu em 2021. São equipamentos de controle da operação em sobrecarga, a mesma condição que motivou os condicionantes de 2019. Então, a gente entende que todas essas intervenções, todos esses investimentos, eles só tiveram que acontecer por conta das condicionantes e a condicionante só aconteceu... para a licença, por conta da não entrega da obra dentro do prazo. Então, se a obra tivesse sido entregue no prazo possivelmente, muito provavelmente, isso não teria que ter sido realizado, ou enfim se tivesse que, se algum item fosse adicionado, aí sim seria a liberalidade da concessionária, mas aqui a gente está falando de que foi uma condição para que a concessionária continuasse operando o sistema. Então, com isso, o que a Garça pede são seis encaminhamentos que no evento 1 só se considere o custo evitado de energia elétrica, afastando os custos operacionais que não têm referência documental e que não estão provados com base em dados realizados que no E1 se considere as ligações como não entregues, conforme cadastro e a própria peça técnica e jurídica da saneja dentro dessa arbitragem, então a gente não está falando do processo administrativo, a gente está falando de um documento que foi apresentado aqui ao longo dessa arbitragem em que ela considera a inadimplência dessas ligações na verdade não das ligações, mas da rede que permitiriam ligar, fazer a conexão dessas ligações. No evento 3, a gente pede que o efeito ele se dê sobre todo o parque vigente e que também se considere apenas o custo evitado de energia, que é a natureza do pleito, né, o custo que eu devo considerar é o mesmo no evento 1, então que seja coerente essa decisão, então precisa ter esses dois itens conectados e que também se considere o efeito do evento 3 até o momento em que a crise ela deixou de apresentar efeitos na série, então se ela persiste mesmo depois por uma questão de mudança comportamental mesmo depois das as medidas terem

sido revogadas as medidas, né, de conscientização ela precisa ser considerada até o momento em que esse evento ele produz efeito dentro do contrato. No evento 4 que é o evento das obras entregues com baixa qualidade e no evento 5 que é de energia elétrica a gente solicita que mantenha os valores do pedido como inclusive reexecutados aí pela própria perícia, né e que a documentação ao nosso ver a documentação que falta ele pode trazer maior detalhamento mas ele não é a falta dessa documentação não é critério para você abandonar a valoração do play, uma vez que a gente conseguiu demonstrar com outras documentações que o evento existe, que são ofícios reconhecidos por ambas as partes, então são documentos bilaterais que demonstram os danos sofridos. No evento 6, que é do investimento adicional na ETE, reconhecer os três grupos como efeito do atraso da ampliação sem a franquia, e os efeitos futuros, então, que o tribunal sinalize como vai ser feito, então, que defina a metodologia, a partir do momento que se define a metodologia para o passado, pode se definir para o futuro, mas que ele defina um corte temporal, um momento em que vai ser feito esse encontro de contas, para que a concessionária não fique sofrendo esse prejuízo, tendo que arcar com esse prejuízo, e cada vez que tiver que cobrar por uma inadimplência da concessionária, uma inadimplência do poder concedente, em decorrência de atraso das obras e outros eventos, ou evento 5 também de energia elétrica, que tem um efeito futuro, e que está comprovado o mérito, para que ela não tenha que entrar com uma arbitragem, e acaba sofrendo aí os efeitos econômicos dessa demora em resolução. Então, basicamente é isso, mais uma vez, agradecer tanto a eficiência da equipe pericial, como a forma como foi apresentado aqui, extremamente didático, e elogiar o trabalho que foi feito. E aí, não sei se o Marcelo ou alguém da concessionária gostaria de colocar alguma coisa, se não encerra a apresentação da concessionária.

Marcelo Maciel - CGDF [01:50:08]: Oi, Malu, vocês me escutam? Só para complementar que dentro do prazo que foi estipulado, nós iremos protocolar documentos que foram solicitados pela perícia, que nós já localizamos, documento R1, documento R8, e vamos estar protocolando até o prazo estipulado.

Andressa Ka Yan Ng - Tribunal [01:50:34]: Então agradecemos a requerente, essas observações e solicitações de esclarecimentos ficam registradas e diante disso passo a palavra então para a requerida pelo prazo de 30 minutos, igualmente compartilhados entre seus patronos e assistentes técnicos para manifestação sobre o resultado preliminar da perícia, observadas as mesmas orientações.

Andressa Ka Yan Ng - Tribunal [01:51:04]: Então, requerida, pode iniciar.

Lucas Prates - SANEJA [01:51:08]: Boa noite, senhora presidente, senhores coágulos, boa noite. Em nome da Saneja, eu agradeço o tribunal pela condução do procedimento, agradeço também a secretária -geral Albreza pelo apoio na organização da audiência, da comunicação entre as partes, agradeço a equipe perencial conjunta, da pessoa do Carlos Frederico, pelo resultado preliminar, e aí reafirma o aluno que a Garças também colocou o resultado preliminar que foi divulgado em curto prazo de tempo, então a equipe reexecutou os cálculos, organizou os cenários por evento, identificou as limitações documentais, o que permite a gente separar o que é demonstrado e o que ainda depende de prova. Então, deixar aqui o meu registro de agradecimento à perícia. Cumprimentar também a Garça Ambiental, seu patrônio, seus técnicos, e agradeço a cooperação nesse procedimento. Eu vou pedir licença. Andressa, para desligar minha câmera, porque eu estou com um problema de internet, mas assim que eu fizer a apresentação, eu volto a ligar de novo, é apenas para garantir a qualidade do modo. Vou começar aqui na exposição, deixa eu compartilhar. Pronto, todos têm minha tela, não é? Sim.

Lucas Prates - SANEJA [01:52:50]: É, conforme o Carlos comentou, agora na... fala, a gente também está levantando os documentos para enviar a perícia, então a gente já organizou, vai ser enviado hoje à noite todas as solicitações, então a gente, só para adiantar, vai ser organizado de acordo com a solicitação, então vai estar sendo apresentado a ordem de início, a ativação da conversão cadastral, dados sobre hidrometria, as medidas cabíveis ali no E3, as tabelas referenciais, as informações sobre a ETI Pontal, sobre a SES Lagoa e também as faturas de energia, em observância ao ofício inicial 02 de 2020. Pois bem, tratando agora sobre os eventos, Aqui, a perícia chegou num valor de 23, não, de 28 ,27. Aqui, a Seneja já reconhece que ela tem sim algo a pagar, o atraso é de responsabilidade da Seneja. A Seneja concorda com o que a perícia fez. Então, a conta ano na ano, considerando quantas casas faltavam, quantos esgotos deixaram de mandar, quanto isso valeria em dinheiro, menos do que a gasto economizou por não tratar esse esgoto e aplicar a regra de 12 meses, no nosso entendimento, o cálculo seguiu as diretrizes e a gente concorda com ele. Em relação ao resultado, dos 28 ,27 milhões, 20 ,03 de prejuízo do que já aconteceu e 8 ,3 estimados para o futuro. A perícia, a gente concorda com o cálculo da perícia, mas gostaríamos de fazer algumas observações em relação a alguns itens que foram apresentados no cálculo. Sobre as ligações ausentes, aqui a perícia conta como ausente toda a

ligação que ainda não aparece no cadastro. Aqui nos cartões com fundo cinza, é possível ver...

Lucas Prates - SANEJA [01:55:06]: desculpa, refazer a minha frase, a perícia conta como ausente toda a ligação que não aparece no cadastro, mas no nosso entendimento, das 9 .200 ligações do Jardim Atlântico e da Nova Vila e de 8 .276, 8 .276 já tinham na rede em 2015, segundo o relatório da própria requerente. Nesse caso, só 924 não tinham na rede, o resto é de ativação, que desde março de 2019, no nosso entendimento, é da tarefa da concessionária. Nesse sentido, o tribunal já decidiu que, depois de 12 de março de 2019, a demora só de ativação não se imputa a saneja, conforme está disposto no trecho aqui destacado. Nesse sentido, a gente difere do que a concessionária afirmou, no sentido que há necessidade de uma nova metodologia. No nosso entendimento, a metodologia já está afirmada pelo tribunal. Para fechar, a gente pede que o laudo, então, adote o cenário de 924 ,83 ligações desde 2019 e que a própria perícia, com o valor que a própria perícia já calculou, de 27 ,26 milhões. E a gente pede também que retire a E1B com as 414 ligações só de cadastro. E aí, argumentando nossa tese, é que essas 414 ligações devem sair do cálculo porque ainda estão em processo cadastral. Sobre o volume hidrometrado,

Lucas Prates - SANEJA [01:56:47]: Ah, tudo bem, Lucas? Tá, eu só me perdi aqui em relação a...

Lucas Prates - SANEJA [01:57:14]: ao slide da minha anotação, mas na verdade eu putei um slide aqui que não tinha. Deixa eu só, desculpa, eu acabei me perdendo aqui em relação ao slide que eu queria. registrar, mas já recuperei aqui, né? Então, em relação ao volume que deixou de ser medido, a perícia aplica a ligações ausentes à adesão apurada no sistema de 90 % a 96%, medidas em áreas já entregues. Aqui, no nosso entendimento, o volume perdido é multiplicado pela adesão e a parcela de moradores que se liga à rede. A perícia usou de 90 % a 96%, que é a adesão de bairros antigos ligados a ONUs. Em novas áreas, a adesão começa baixa, a meta do contrato começa em 65%, e na Lagoa Rasa, por exemplo, a adesão real foi 16 % no ano de 2019. Nesse sentido, o tribunal manda excluir o que cabe aos usuários e, no item 17, põe as campanhas de adesão com a concessionária, conforme está disposto aqui no item 16 e no item 17. Para fechar, a gente requer que seja fixado como... premissa, no caso que foi usado 90%, a meta que foi estabelecida no contrato, no caso de 65%. E aí a perícia, conforme já apresentou nos cálculos, chegaria a um valor de R $ 24 ,56 milhões. Sobre o custo

evitado, nesse passo, a perícia desconta o que a concessionária deixou de gastar. Ela desconta, no caso, só a energia. No nosso entendimento, a proposta da própria requerente orçou 0 ,58 por metro público de custo variável e a energia, no caso que a posicionária apresentou, é de 0 ,25, ou seja, menos da metade. Nesse mesmo ponto, a própria Atlas indicou 27 ,9 por ligação ao ano como limite máximo, mas não foi aplicado no cálculo. Aqui cabe também reforçar a decisão da minuta do tribunal, que mandou descontar apenas os custos efetivamente desevitados, conforme está disposto no item 16 do slide. Para fechar, sem esse esgoto, no nosso entendimento, que é, se não há esgoto, não há químico, nem lodo, nem manutenção a pagar. Nesse caso, a gente pede que não seja só descontada a energia, mas também outros custos que... Foram outros cursos, conforme está disposto na nossa premissa. Em relação aos efeitos futuros, A perícia soma o que já aconteceu a um feito futuro de até 2024, somando 8 ,24 milhões. A ampliação da ETE foi contratada em novembro de 2020 e a própria arte supõe as elevatórias da Lagoa Rasa funcionando até janeiro de 2028. Nesse sentido, acho que vale destacar aqui de novo a decisão do tribunal, sobretudo em relação ao item 18, que afasta a presunção de atraso até 2044. Desse modo, pedimos que o futuro seja apurado ano a ano até o fato que ele efetivamente ocorrer. Nesse sentido, acho que já cabe destacar também o valor da perícia que apontou o valor de 20 ,3 milhões com essa limitação temporal. Aqui, só seguindo a recomendação e a exigência do tribunal, a gente apresenta aqui o documento, para facilitar o cálculo da perícia, um indicativo onde está a informação e também o quesito que a gente protocolou a qual ele está relacionado. A gente faz isso para todos os eventos que a gente apresenta aqui. Passando para o evento 3, aqui vale destacar que a perícia chegou no mesmo valor que foi protocolado pela requerente, mas a Saneja defende que a queda do consumo é risco da concessionária e por isso o valor tem que ser zero, mas caso o tribunal discorde, no nosso entendimento a conta deve parar em 2021.

Lucas Prates - SANEJA [02:02:04]: e descontar os custos que a Garça já economizou, essa é a nossa defesa. Em relação ao cálculo da concessionária sobre o volume que deixou de ser medido, aqui a perícia conta com a perda até 2026, mas cabe destacar que a AG já revogou as medidas em 30 de novembro de 2021. E o teste da própria perícia não encontra efeito depois disso. Além disso, a perda é aplicada a ligações que nem existiam antes de 2014. Nesse sentido, acho que é importante reforçar aqui novamente a decisão do tribunal do item 25, que exige que a prova própria de que o efeito continuou depois de 2021, desculpa, o tribunal exige que exige prova própria de que o efeito continuou depois de 2021 e essa prova não foi feita. Para fechar, a gente... A gente reforça essa limitação temporal com a perda somente até novembro de 2021 e aí, segundo o próprio

cálculo da perícia, esse valor chega a 16 ,51 % só para reforçar já a decisão do tribunal sobre esse evento e também a necessidade de limitação temporal que não foi registrada pela perícia. Sobre atualização e soma da partida. Aqui o nosso entendimento, corroborando com a tese de que o risco não pode ser atribuído à Seneja, depois da soma, eu acho que aí falta a pergunta principal, que é quem vai suportar esse risco? No nosso entendimento, conforme apresentado na nossa peça, a queda de demanda é risco da concessionária, e isso está bem claro na cláusula 11 .5 e 14 .3 .18. A partilha, no nosso entendimento, só existe se não houvesse seguro de mercado. Os documentos de seguro nos atos são de 2017 e 2026, não da época da crise, e a requerente não exibiu as apólices de 2015 e de 2016. Nesse sentido, o próprio tribunal já decidiu que a falta de cobertura na apólices não prova que não havia seguro no mercado. Então, se no nosso entendimento é sem essa prova, o risco é da concessionária e o valor tem que ser zero. Se o tribunal confirmar a partilha, o próprio cenário da perícia, no nosso entendimento, deve dividir o valor pela metade. em virtude do compartilhamento dos riscos. Aqui, novamente, os documentos, onde estão esses documentos e os quesitos que estão relacionados a eles. Sobre o evento 4,

Lucas Prates - SANEJA [02:05:16]: nós concordamos com as observações da perícia, mas não com o valor. Sem prova de que o conceito era de feita de obra, para o nosso entendimento, o valor tem que ser zero. Nesse sentido, aqui no evento 4, então a gente...

Lucas Prates - SANEJA [02:05:38]: Nosso entendimento é que a planilha não traz o endereço, peça, nem o motivo do conserto realizado pela requerente. São 905 pedidos escolhidos entre 11 mil, 11 ,9 mil, sem critério nenhum informado. Desses 97 são de antes da entrega da obra, e 525 depois do aditivo que a requerente recebeu os bens sem ressalva. Nesse sentido, no nosso entendimento é que não há que a concessionária... reconheceu que recebeu os bens sem ressalva e dos 600, esqueci, 600 e alguma coisa que foi mencionado na apresentação da requerida, esses 97 são de antes da integra da ONU. Então, não pode ser considerado em virtude do histórico contratual e da execução contratual. Nesse sentido, por isso, a própria perícia calculou um recorte. que são esses recortes aqui, sem o pedido anteriores à entrega. Então, 1 ,97 milhão com dois cortes de data, 0 ,75 milhões e zero, e aí se o vinco com obra não for demonstrado, no caso aqui seria K4 .1. Aqui é importante deixar claro que a nossa discordância aqui é com o método e com as limitações, e não com o valor de 2 ,3 milhões, né? No nosso entendimento, a tese continua sendo zero. Aqui, de novo, os documentos que a gente protocolou na nossa peça, que a gente vai entregar hoje,

e também a relação de cada um dos documentos com os quesitos que a gente protocolou. Sobre a extinção do desconto de energia, que seria o evento 5, o nosso entendimento ainda continua o mesmo, que a energia é insumo, assim como combustível é para uma transportadora ou para uma concessão de transporte. E aí, no caso, quando o insumo sobe, o risco é de quem opera. Na licitação, inclusive, tem documento sobre isso, que a própria comissão de licitação disse por escrito, e eu posso até mencionar que está na carta circular 05 de 2013, na resposta 77, que o risco de variação de insumo é da concessionária. Portanto, no nosso entendimento, o valor é zero. Mas, enfim, como essa tese ainda foi diferida pelo tribunal, vale aqui só deixar registrado que a gente não concorda com o valor de 17 ,38 milhões. Mas, aprofundando no cálculo da concessionária, e colocando algumas ressalvas, o nosso entendimento, o primeiro passo é quanto de energia foi consumido, o cálculo da concessionária traz a referência de um contrato que é 0 ,85 por kWh por metro.

Lucas Prates - SANEJA [02:08:55]: sendo que o consumo subiu para 0 ,92 a partir de 2020, quando a concessionária instalou o equipamento referente à ITE Pontal. Essa energia a mais já é cobrada no evento 6, e contá -lo aqui é cobrar duas vezes. Nesse sentido, eu acho que cabe o item 33 da resolução do tribunal revisada. que o tribunal mandou excluir o consumo de equipamentos próprios da concessionária. Então, para fechar, com 0 ,85, a perícia chega, então, a um valor de 16 ,9 milhões. Sobre a base de desconto, no nosso entendimento, esse é o ponto central de E5, porque ele trata da perda do desconto em si e, principalmente, quem é esse risco.

Lucas Prates - SANEJA [02:09:49]: Not that stupid, don't let you have. Pelo contrato, no nosso entendimento, a variação do preço de insumo é risco da concessionária. Na licitação, de novo, a comissão já respondeu por escrito que essas variações corriam por conta própria da proponente e a resposta 77, conforme eu mencionei, da carta circular reforça isso. Cabe aqui, de novo, reforçar o entendimento do tribunal em respeito a esse evento, que já decidiu que isso não é mudança tributária. Então, extinção de desconto de energia não é mudança tributária. Isso aí resta na cláusula 14 .5. 7, que trata das alterações específicas do serviço e não do que de fato mudou. Nesse sentido, e aí reafirmando aqui o item 33 do tribunal, que já diz, se o evento for de insumos da concessionária, o pedido é improcedente. Então, no nosso entendimento, Energia é insumo, o decreto mudou o preço da energia e que não é serviço, então no nosso entendimento o valor deve ser zero, mas para deixar registrado aqui também. Sobre o efeito futuro, a perícia projeta o efeito até 2044, são 11 ,6 milhões, quase

dois terços do pedido, com o consumo crescendo de 1 ,18 ao ano e com a tarifa corrigida pelo IPC. Nesse sentido, vale destacar de novo que já é uma decisão do tribunal a respeito. que está ali destacada nos itens 42 e 43, que proibiu tratar a estimativa como realizada e preservou a escolha da saneja sobre a forma de recompor. Então, a gente pede, nesse caso, que o futuro seja apurado ano a ano com consumo e dados de tarifas reais, não a projeção até 2044. Aqui, de novo, a indicação dos documentos, que nós já enviamos, aqui onde está a informação, e também os quesitos que são relacionados ali. Sobre o último evento, que seria as intervenções na EIT Pontal,

Lucas Prates - SANEJA [02:12:13]: Aqui a gente reconhece que há de fato algo a pagar e não é zero, diferente do evento 1, 2, 3, desculpa, 3, 4 e 5, mas a conta no nosso entendimento está alta. 3 ,8 milhões no nosso entendimento não tem nota fiscal, a automação foi feita antes de ser exigida, o reator e o queimador continuam úteis depois da ampliação e a energia cobrada de todo o sistema. E o pedido no nosso entendimento soma 34 % de impostos que a garça não paga porque tem prejuízo e não recolheu imposto de renda desde 2015. Sobre a energia incremental, o nosso entendimento é que a energia está mais alta em 2 ,41 milhões até hoje e 3 ,85 milhões até 2044.

Lucas Prates - SANEJA [02:13:18]: A conta que a perícia fez usou o consumo de todo o sistema, mas só parte dele é da ETE contáutica. A mesma energia também aparece em E5 e no nosso atendimento não pode ser cobrada duas vezes. Portanto, aqui a gente pede a separação. Então, assim, para fechar, com a energia futura só até 2027, o valor que a perícia chega é de 39 ,43, né? Então, só para deixar constado. Sobre os tributos, aqui, que seria no último passo, o pedido soma 34 % de impostos, que sobe de 42 ,90 % para 58 ,7%. Mas aqui, o nosso argumento é que, nas demonstrações financeiras da própria requerente, mostra o imposto de renda e contribuições sociais igual a zero de 2015 a 2025, com prejuízo acumulado de 220 milhões. No nosso entendimento, a alíquota efetiva não foi provada. e o livro fiscal, no caso, que mostraria isso, não foi exibido. Nesse sentido, acho que vale a pena destacar a decisão do tribunal, no item 41, que manda que sejam cobrados os tributos efetivos. Então, no nosso entendimento, cobrar 34 % sobre, no caso, sobre o desequilíbrio, não é um imposto que, de fato, a requerente recolhe. encaminhando aqui de novo os itens, os quesitos e os documentos que a gente protocolou, e em síntese, o que a gente conclui e registra no processo como solicitação, é que, conforme aqui está demonstrado nesse quadro,

Lucas Prates - SANEJA [02:15:28]: No evento 1, o nosso entendimento é que no evento 1 O tribunal já fixou a franquia E afastou a presunção até 2044 Falta decidir, no nosso entendimento O marco do centro e quem responde por cada ligação Depois de março de 2019 Sobre o evento 3 ao evento 5

Lucas Prates - SANEJA [02:15:56]: Nos três eventos de feridos, eu acho que aqui falta a pergunta principal, que é de quem suporta esse risco, no evento 3, eu acho que ficou claro se havia seguros, no evento 4, se houve defeito de obra, no evento 5, se a energia é de fato um risco ou um insumo. No evento 6, no nosso atendimento o dever está reconhecido, então a gente reconhece que tem que pagar, no nosso atendimento o que a gente pede é que falta separar o que é efeito do atraso do que é obrigação da concessionária, além de aplicar de fato os tributos efetivos. Acho que da nossa parte seriam esses os principais pontos em relação ao lado pericial apresentado pelo perito. E a gente passa a palavra para o tribunal novamente.

Andressa Ka Yan Ng - Tribunal [02:16:44]: Então, primeiramente, agradecer a apresentação da requerida, da sua manifestação. Então, concluída as exposições e esclarecimentos, passamos então para os 15 minutos destinados para o encaminhamento por parte do tribunal.

Andressa Ka Yan Ng - Tribunal [02:17:05]: Então, o primeiro ponto se trata de conclusões preliminares e questões pendentes. Então, o tribunal solicita à equipe pericial que identifique, por evento, os elementos que considera de fato comprovados, os resultados apresentados como cenários e as questões que ainda dependem de investigação, explicitando as fontes, as premissas e as limitações de cada conclusão. Porque dessa forma vai ajudar muito o tribunal nas suas decisões. A equipe, então, ela deverá considerar as manifestações apresentadas nesta audiência e indicar nos trabalhos subsequentes a manutenção ou a revisão de suas conclusões com os respectivos fundamentos técnicos e efeitos sobre os cálculos. Sobre o documento S25, o tribunal então solicita a equipe pericial que confirme o exame deste documento para reexecutar os cálculos da interação entre os eventos e realizar as diligências necessárias, indicando então a sequência das atividades e sua compatibilidade com a entrega do laudo consolidado em 12 de novembro de 2026. Com relação aos documentos complementares, como foi apresentado pela própria perícia. Esse é o momento de fala. O tribunal deu uma olhada, verificou o documento encaminhado e registra que a equipe pericial já apresentou a relação dos documentos complementares

necessários para a continuidade dos trabalhos. Então, essa relação, ela servirá de referência para o atendimento das solicitações pelas partes, cabendo à perícia prestar eventuais esclarecimentos sobre a finalidade, o provável detentor, o formato necessário e a repercussão técnica da ausência de cada documento, dando uma olhada no material encaminhado, entendi que todas essas informações já constam no quadro de solicitação de documentos. Então, diante disso, conforme já foi alinhado na OP05, o tribunal sugere, então, acolher o prazo proposto pela equipe pericial para a entrega desses documentos até dia 6 de novembro de 2026, de modo, então, a preservar o cronograma e permitir sua análise antes da audiência de sabatina ser realizada dia 10 de dezembro de 2026. Então, diante disso, o tribunal solicita as partes que se manifestem sobre a viabilidade do cumprimento desse prazo e indica eventuais dificuldades. Eu estou entendendo que, ao longo da nossa audiência, as partes já se manifestaram que já estão realizando o levantamento desses documentos e que, a princípio, não vê nenhum impedimento quanto a essa data. Certo? Aí eu queria confirmar com o representante da requerente e com o representante da requerida na sequência. Representante da requerente, tudo bem? A gente segue dessa forma? Perfeito, tudo bem. A gente já está nos preparando aqui, a equipe técnica e jurídica já está trabalhando

Luiz Antonio Oliveira Junior [02:20:11]: para levantar a documentação que a gente consiga disponibilizar até o dia 6. Tá certo, muito obrigada, Luiz. Representante da requerida.

Lucas Prates - SANEJA [02:20:29]: Por parte da Saneja, cabe deixar registrado que a gente criou boa parte dos documentos, está em anexo a noção. O que falta a gente já está levantando e vai fazer o envio hoje. A gente confirma o entendimento.

Andressa Ka Yan Ng - Tribunal [02:20:47]: Então, caberá à equipe pericial acompanhar o atendimento das solicitações e identificar as pendências remanescentes, observando as regras, então, de comunicação do procedimento. E aí, então, e dessa forma, o prazo definido e alinhado aqui juntamente com o tribunal e as partes e os devidos encaminhamentos vão constar em ata.

Andressa Ka Yan Ng - Tribunal [02:21:15]: Com relação agora às questões que dependem de orientação do Tribunal, o Tribunal solicita à equipe pericial que individualize as questões que efetivamente dependam de orientação do Tribunal,

especialmente quanto ao marco do SES Centro e ao tratamento tributário, indicando a dúvida específica e sua repercussão sobre o resultado. Quando a prova ainda não permitir uma definição, deverão ser mantidos cenários separados, com premissas e efeitos explicitados para subsidiar a posterior deliberação do Tribunal. Com relação agora às apresentações que foram realizadas ao longo dessa audiência, o tribunal solicita que a equipe pericial e as partes compartilhem as apresentações utilizadas nessa audiência, encaminhando então os arquivos ao tribunal com cópia para a secretária -geral, a equipe pericial e ambas as partes, pelos canais estabelecidos para que esses documentos, essas apresentações sejam juntadas aos autos e para a consulta das partes. Então, diante disso, as próximas etapas. Temos, então, que permanecem mantidos os seguintes marcos do calendário já definido na UP01. Dia 6 de novembro está prevista a apresentação das questões agrupadas por temas, a ser apresentada pelas partes, onde essas perguntas, esses questionamentos, eles serão realizados na sessão do Hot Thumb, da Sabatina. Dia 10 de novembro, então, será realizada a audiência de inquirição conjunta dos peritos e assistentes técnicos, como estamos chamando de Hot Thumb. E no dia 12 de novembro está prevista a entrega do laudo consolidado. O tribunal gostaria também de deixar claro que essas questões a serem realizadas na sabatina e que vão ser disponibilizadas no dia 6 de novembro, elas devem indicar com precisão os pontos que se pretende estabelecer e devem ser divididos facilitando a organização da discussão. Então, eles devem ser divididos por evento e por tempo. Então, diante disso, vamos então para o final, onde vai ocorrer o registro dos encaminhamentos, então, dessa forma, a Secretaria Geral irá registrar em atos os pontos de convergência, as divergências, os esclarecimentos prestados, as pendências e as providências definidas nessa audiência com os respectivos responsáveis e prazos. Então, diante disso, seguimos então para o encerramento dessa audiência. O tribunal gostaria de agradecer à equipe pericial, aos patronos e os assistentes técnicos das partes pelas contribuições apresentadas nesta audiência. Os encaminhamentos definidos serão registrados em ata, com indicação dos responsáveis e dos prazos. Então, cabendo à Secretaria -Geral providenciar as comunicações e a disponibilização dos registros dessa sessão, conforme o rito estabelecido. Reiteramos também a importância do cumprimento dos prazos já estabelecidos para a continuidade dos trabalhos periciais e para a realização das próximas audiências. Das próximas audiências, isso. Então, não mais havendo a tratar, declaramos encerrada a terceira audiência de arbitragem do CAA 18 -2024. Boa noite a todos e passo a palavra para a coordenação.

Felipe Sande [02:24:44]: Boa noite. De novo, parabenizar a todos pela atuação. é uma representação muito fidedigna do que a gente vê em campo. E eu queria tirar

uma dúvida prática com vocês. Pelo roteiro que foi apresentado, a decisão final sai depois da audiência, porque ainda vai ter debate e, eventualmente, os árbitros podem se convencer, eventualmente, de algum ponto que seja apresentado no hot tub. Dito isso, eu vejo com alguma preocupação continuar com a ideia de que a coordenação se pronuncie sobre o gabarito no dia. Porque eu acho que isso pode contaminar a visão dos árbitros em relação à discussão. Então, a minha ideia era deslocar, se todos estiverem de acordo. apresentação do gabarito para outra semana, depois que encerrou e os atos decidiram de maneira isenta. Eu faço isso de maneira breve no início da da outra sessão, quer dizer, do outro jogo, porque o outro jogo, a primeira etapa, a gente basicamente vai simular consenso, né? Então, é basicamente a discussão sobre a admissão ou não do que está sendo colocado ali entre as partes para renegociar. Então, tende a ser mais curta, me parece melhor. Se todo mundo estiver de acordo, a gente pode fazer assim. Pode ser?

Andressa Ka Yan Ng - Tribunal [02:26:17]: A nossa parte, ok.

Felipe Sande [02:26:22]: Não dá para você decidir a luz do que alguém falou, né? Tem que ser sozinho.

Andressa Ka Yan Ng - Tribunal [02:26:26]: Hã?

Felipe Sande [02:26:27]: A decisão tem que ser dos lábios sozinhos, né? Pode ter.

Andressa Ka Yan Ng - Tribunal [02:26:31]: O tribunal diz que está tudo bem, aí as partes também se manifestam, mas...

Felipe Sande [02:26:36]: Tá bom. Então, beleza, meus caras. Ficamos combinados assim. Boa noite para todo mundo. Bom trabalho e parabéns, tá? Vocês estão arrebentando.

Caio Assumpção Silva [02:26:45]: Parabéns, pessoal.

Andressa Ka Yan Ng - Tribunal [02:26:46]: Boa noite, pessoal.

Rédel Furtado [02:26:50]: Thank you.